

PHỤ LỤC I

Mẫu số 1

TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC, CƠ SỞ
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

1. Cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

- Tên tổ chức:

- Địa chỉ:

2. Chủ nhiệm đề tài:

- Họ và tên:; học hàm, học vị:.....

- Điện thoại liên lạc: E-mail:

- Tên tổ chức đang công tác:

Đăng ký chủ trì thực hiện đề tài (tên nhiệm vụ):.....

Hồ sơ đăng ký gồm có:

1. Thuyết minh đề tài;

2. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên;

3. Bảng cam kết cơ sở vật chất để triển khai đề tài;

Chúng tôi xin cam kết những nội dung và thông tin kê khai trong hồ sơ này là đúng sự thật. Nếu phát hiện hồ sơ kê khai không đúng sự thật chúng tôi xin chịu mọi hình thức xử lý theo quy định.

....., ngày.....tháng.....năm 20....

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
(Họ tên, chữ ký)

THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC
ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI****1. Tên đề tài:****2. Thời gian thực hiện:** tháng**3. Tổng kinh phí thực hiện:** triệu đồng, trong đó:.....**- Kinh phí SNKH:**.....**- Nguồn khác:**.....**4. Chủ nhiệm đề tài:**

Học hàm, học vị, họ và tên:Giới tính

Điện thoại liên lạc: E-mail:

Tên tổ chức đang công tác:.....

Địa chỉ tổ chức:

Chức vụ hiện tại:

5. Thư ký đề tài:

Họ và tên:Giới tính

Điện thoại liên lạc: E-mail:

Tên tổ chức đang công tác:.....

Địa chỉ tổ chức:

6. Tổ chức chủ trì đề tài: (cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp)

Tên tổ chức chủ trì đề tài:

Địa chỉ:

Điện thoại:; Website:

Họ và tên thủ trưởng tổ chức:

Số tài khoản:

Tại kho bạc/Ngân hàng:

7. Thành viên thực hiện đề tài

	Học hàm, học vị, họ tên người tham gia	Chức danh tham gia	Nội dung công việc tham gia	Thời gian làm việc (tháng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
...				

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

1. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi thực hiện của đề tài

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài (*Chú thích và trích dẫn rõ ràng các tài liệu đã tham khảo*)

3. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan

4. Nội dung nghiên cứu, tiến độ thực hiện

TT	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức thực hiện*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nội dung 1			
	- Công việc 1			
	- Công việc 2			
	- Công việc ...			
2	Nội dung 2			
	- Công việc 1			
	- Công việc 2			
	- Công việc 3			
...	- Công việc ...			
	- Công việc 1			
	- Công việc 2			
	- Công việc ...			

5. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng và các hoạt động cụ thể triển khai từng nội dung đề tài

.....

.....

.....

.....

.....

III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI

1	Sản phẩm KH&CN chính của đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt
1.1. Sản phẩm Dạng I: Mẫu (<i>model, maket</i>); Sản phẩm (<i>hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường</i>); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; Giống cây trồng, vật nuôi và các loại khác;	

Số TT	Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm	Đơn vị đo	Mức chất lượng			số lượng, quy mô sản phẩm tạo ra
			Cần đạt	Mẫu tương tự (theo các tiêu chuẩn mới nhất)		
				Trong nước	Thế giới	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1.2. Dạng II: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (*phương pháp, quy trình, mô hình,...*); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế - kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác

TT	Tên sản phẩm	Yêu cầu khoa học cần đạt	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)

1.3. Sản phẩm Dạng III: Bài báo, Sách chuyên khảo và các sản phẩm tương tự khác

Số TT	Tên sản phẩm	Yêu cầu khoa học cần đạt	Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1.4. Khả năng ứng dụng và phát triển kết quả nghiên cứu

21.1 Phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng kết quả đề tài

.....
.....
.....

21.2 Khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh

.....
.....
.....

VI. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

(Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

	Nguồn kinh phí	Tổng số	Trong đó				
			Trả công lao động (Trực tiếp, thuê mướn)	Nguyên, vật liệu, năng lượng	Thiết bị, máy móc	Hạ tầng, kỹ thuật	Chi khác

1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng kinh phí <i>Trong đó:</i>						
1	Ngân sách SNKH:						
2	Nguồn khác						

(*): chỉ dự toán khi đề tài đã được phê duyệt

....., ngày..... tháng năm 20....

Chủ nhiệm đề tài

(Họ tên và chữ ký)

....., ngày..... tháng năm 20....

Tổ chức chủ trì đề tài

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI

Khoản 1: CÔNG LAO ĐỘNG

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT	Nội dung công việc	Chức danh nghiên cứu (số người)	Đơn giá tiền công	Số tháng	Thành tiền	Nguồn kinh phí	
						Kinh phí SNKH	Nguồn khác
1	3	4	5	6	7=5*6		
1	Thực hiện thuyết minh đề tài, báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề và tư vấn các nội dung thực hiện. Thực hiện các thủ tục hành chính, thanh quyết toán trong quá trình thực hiện đề tài	Chủ nhiệm đề tài	3.000				
2	Nội dung 1	Thành viên/ nhóm thành viên	7.000				
...	Công việc 1						
							
	Nội dung 2						
	Công việc 1						
	Cộng						

Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Nội dung (Dự toán chi tiết theo thứ tự nội dung nghiên cứu của thuyết minh)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Nguồn kinh phí	
						Ngân sách KHCN	Nguồn khác
1	2	3	4	5	6		
1	Nguyên, vật liệu						
2	Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng						
3	Năng lượng, nhiên liệu						
4	Nước	m ³					
5	Mua sách, tài liệu, số liệu						
Cộng:							

Khoản 3. Chi khác

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền	Nguồn kinh phí	
					Ngân sách KHCN	Nguồn khác
1	2	3	4	5		
1	Công tác phí					
2	Chi phí phân tích, thử nghiệm					
3	Tập huấn, hội thảo, hội nghị					
4	Chi khác: - Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, - Thông tin tuyên truyền, tiếp thị, quảng cáo, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm - Văn phòng phẩm - Quản lý phí					
	Cộng:					

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

1. Họ và tên:			
2. Năm sinh:		3. Nam/Nữ:	
4. Học hàm:		Năm được phong học hàm:	
Học vị:		Năm đạt học vị:	
5. Chức danh nghiên cứu:			
Chức vị:			
6. Địa chỉ nhà riêng:			
7. Điện thoại: cơ quan:; Fax:			
Điện thoại cá nhân:; E-mail:			
8. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm:			
Tên tổ chức :			
Địa chỉ tổ chức:			
Tên người lãnh đạo:; Điện thoại người lãnh đạo:			
9. Quá trình đào tạo			
Bậc đào tạo	Nơi đào tạo	Chuyên môn	Năm tốt nghiệp
Đại học			
Thạc sỹ			
Tiến sỹ			
Thực tập sinh khoa học			
10. Quá trình công tác			
Thời gian (Từ năm ... đến năm...)	Vị trí công tác	Tổ chức công tác	Địa chỉ Tổ chức

11. Các công trình công bố chủ yếu (liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký trong 5 năm gần nhất)

TT	Tên công trình (bài báo, công trình...)	Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình	Nơi công bố (tên tạp chí đã đăng công trình)	Năm công bố

12. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp... (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)

TT	Tên và nội dung văn bằng	Năm cấp văn bằng

13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có)

TT	Tên công trình	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng	Thời gian (bắt đầu – kết thúc)

14. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia (trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có)

Tên đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì	Thời gian (bắt đầu – kết thúc)	Thuộc Chương trình (nếu có)	Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

15. Giải thưởng (Về khoa học và công nghệ, về chất lượng sản phẩm, liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn (nếu có))

TT	Hình thức và nội dung giải thưởng	Năm tặng thưởng

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)

**Tổ chức- Nơi làm việc của cá nhân
đăng ký chủ nhiệm (hoặc tham gia
thực hiện chính) đề tài/đề án, dự án¹**
(Xác nhận và đóng dấu)

....., ngày tháng năm 20...

**Cá nhân đăng ký chủ nhiệm
(hoặc tham gia thực hiện chính)**
đề tài/đề án, dự án
(Họ, tên và chữ ký)

Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần
thiết để Ông, Bà chủ trì (tham gia)
thực hiện đề tài/đề án, dự án

¹ Nhà khoa học không thuộc tổ chức KH&CN nào thì không cần làm thủ tục xác nhận này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ

1. Tên đề tài:

2. Tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì đề tài:

- Tên tổ chức đăng ký chủ trì đề tài:

- Tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài:

3. Tổ chức đối ứng kinh phí

- Tên Tổ chức đối ứng kinh phí:

- Người đại diện theo pháp luật:

- Địa chỉ:

4. Kinh phí tự có của đơn vị tham gia đối ứng thực hiện đề tài

STT	Nội dung thực hiện	Nguồn kinh phí tự có của đơn vị	Ghi chú (nếu có)
1			
2			
....			
....			
Tổng cộng			

Chúng tôi cam kết sử dụng nguồn vốn tự có của đơn vị để đối ứng thực hiện đề tài nêu trên để đạt hiệu quả tốt nhất./.

CÁ NHÂN
ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM
(Họ, tên và chữ ký)

THỦ TRƯỞNG
TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ
(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG
TỔ CHỨC ĐỐI ỨNG KINH PHÍ
(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-SKHCN

Đồng Tháp, ngày tháng năm 20....

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện đề tài
theo Nghị quyết số/2024/NQ-HĐND ngày/....../2024 của HĐND Tỉnh**

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị quyết số/2024/NQ-HĐND ngày/.../2024 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ hoạt động sáng tạo của đối tượng không chuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng Tư vấn về việc thẩm định nội dung, kinh phí hồ sơ đề nghị hỗ trợ đề tài

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý khoa học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ “.....tên đề tài.....” của cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chủ nhiệm đề tài.

Điều 2. Kinh phí hỗ trợ để thực hiện nội dung tại Điều 1 là đồng (bằng chữ).

Cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm thanh quyết toán theo tiến độ thực hiện và không vượt mức đã được Hội đồng tư vấn thẩm định.

Thời gian thực hiện là tháng kể từ lúc ký Hợp đồng triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý khoa học, và tổ chức, cá nhân tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, QLKH.

GIÁM ĐỐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 20.....

HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ ⁽²⁾.....

Số:

Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị Quyết số:...../2024/NQ-HĐND ngày/7/2024 của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Quy định chính sách khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ hoạt động sáng tạo của đối tượng không chuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ (Ghi các Quyết định phê duyệt, giao, triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ này)

CHÚNG TÔI GỒM:

1. Bên Hỗ trợ (Bên A):.....(Ghi tên tổ chức có thẩm quyền ký kết Hợp đồng được quy định tại Khoản 2 Điều 27 Luật khoa học và công nghệ).

- Do Ông/Bà
- Chức vụ:làm đại diện.
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Email:.....
- Tài khoản:..... tại Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp

2. Bên nhận hỗ trợ (Bên B): (Ghi tên tổ chức chủ trì thực hiện/nhận hỗ trợ):

- Do Ông/Bà:
- Chức vụ: làm đại diện.
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Email:.....
- Số Tài khoản:
- Tại: Kho Bạc nhà nước.....

(2) Ghi hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp /hoạt động sáng tạo không chuyên.

Cùng thoả thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng thực hiện....⁽³⁾ (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề tài.

Bên A hỗ trợ và Bên B nhận hỗ trợ thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp/hỗ trợ hoạt động sáng tạo của đối tượng không chuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp "..."⁽⁴⁾ theo các nội dung trong Thuyết minh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi tắt là Thuyết minh).

Thuyết minh là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

Điều 2. Thời gian thực hiện Hợp đồng

Thời gian thực hiện là (bao nhiêu) tháng, từ tháng..... năm 20..... đến tháng ... năm 20.....

Điều 3. Kinh phí hỗ trợ

1.(tên nội dung hỗ trợ) được thực hiện theo hình thức⁽⁵⁾:
Khoán chi một phần/Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng.

2. Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ là (bằng chữ.....), trong đó:

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước:..... (bằng chữ.....).

+ Kinh phí khoán:..... (bằng chữ.....).

+ Kinh phí không giao khoán:..... (bằng chữ.....)⁽⁶⁾.

- Kinh phí từ nguồn khác (nếu có): (bằng chữ.....)⁽⁷⁾.

3. Tiến độ cấp kinh phí: Tiến độ cấp kinh phí được ghi trong Thuyết minh phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

a) Cung cấp các thông tin cần thiết cho việc triển khai, thực hiện Hợp đồng;

b) Giải ngân theo tiến độ cho Bên B số kinh phí từ ngân sách nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 3 Hợp đồng này theo tiến độ kế hoạch, tương ứng với các nội dung nghiên cứu được phê duyệt;

c) Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ thực hiện nhiệm vụ bằng kinh phí do Bên A cấp (nếu có hoặc theo thẩm quyền quyết định);

d) Trước mỗi đợt cấp kinh phí, trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Bên B, Bên A căn cứ vào kết quả sản phẩm, khối lượng công việc đã hoàn

(2) Ghi hình thức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Hợp đồng thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ

(4) Ghi tên nội dung hỗ trợ.

(5) Lựa chọn và ghi hình thức khoán chi áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được phê duyệt.

(6) Bỏ nội dung này đối với nhiệm vụ thực hiện theo hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng

(7) Bỏ nội dung này đối với nhiệm vụ không có kinh phí từ nguồn khác

thành theo Thuyết minh để cấp tiếp kinh phí thực hiện Hợp đồng. Bên A có quyền thay đổi tiến độ cấp hoặc ngừng cấp kinh phí nếu Bên B không hoàn thành công việc đúng tiến độ, đúng nội dung công việc được giao;

d) Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá tình hình thực hiện của Bên B theo Thuyết minh/theo Hợp đồng đã ký;

e) Kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị, đề xuất của Bên B về điều chỉnh nội dung chuyên môn, kinh phí và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

g) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bên B theo các yêu cầu, chỉ tiêu trong Thuyết minh;

h) Có trách nhiệm cùng Bên B tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định hiện hành;

i) Phối hợp cùng Bên B xử lý tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra từ kết quả thực hiện nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước (nếu có) theo quy định của pháp luật;

k) Tiếp nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ, bàn giao kết quả thực hiện nhiệm vụ cho tổ chức đề xuất đặt hàng hoặc tổ chức triển khai ứng dụng sau khi được nghiệm thu;

l) Có trách nhiệm hướng dẫn việc trả thù lao cho tác giả nếu có lợi nhuận thu được từ việc ứng dụng kết quả của nhiệm vụ và thông báo cho tác giả việc bàn giao kết quả thực hiện nhiệm vụ (nếu có);

m) Ủy quyền cho Bên B tiến hành đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ (nếu có) theo quy định hiện hành.

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

a) Tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung theo Hợp đồng đã ký đáp ứng các yêu cầu chất lượng, tiến độ và chỉ tiêu theo Thuyết minh được duyệt;

b) Cam kết thực hiện và bàn giao sản phẩm cuối cùng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đã được phê duyệt;

c) Được quyền tự chủ, tự quyết định việc sử dụng phần kinh phí được giao khoán để thực hiện;

d) Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin cần thiết để triển khai thực hiện Hợp đồng;

đ) Kiến nghị, đề xuất điều chỉnh các nội dung chuyên môn, kinh phí và thời hạn thực hiện Hợp đồng khi cần thiết;

e) Yêu cầu Bên A cấp đủ kinh phí theo đúng tiến độ quy định trong Hợp đồng khi hoàn thành đầy đủ nội dung công việc theo tiến độ cam kết. Đảm bảo huy động đủ nguồn kinh phí khác theo cam kết. Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ hiện hành và có hiệu quả;

g) Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên

vật liệu và dịch vụ của nhiệm vụ bằng kinh phí do Bên A cấp (nếu có) để gửi Bên A phê duyệt và thực hiện mua sắm theo quy định (theo thẩm quyền) của pháp luật hoặc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định pháp luật;

h) Chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện Hợp đồng. Tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật;

i) Thực hiện việc tự kiểm soát chất lượng sản phẩm/hàng hóa/kết quả nghiên cứu. Bên B có trách nhiệm chuyển cho Bên A các hồ sơ để Bên A tiến hành việc đánh giá, nghiệm thu theo quy định pháp luật;

k) Có trách nhiệm quản lý tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu có sử dụng ngân sách nhà nước (nếu có) cho tới khi có quyết định xử lý các tài sản đó của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

l) Có trách nhiệm cùng Bên A tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định;

m) Thực hiện việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo uỷ quyền của Bên A đối với kết quả nghiên cứu (nếu có);

n) Thực hiện đăng ký, giao nộp kết quả thực hiện Đề tài tại cơ quan thông tin khoa học và công nghệ quốc gia và tại các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật;

o) Chủ nhiệm nhiệm vụ cùng với các cá nhân trực tiếp sáng tạo ra kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được đứng tên tác giả trong kết quả nghiên cứu và hưởng quyền tác giả bao gồm cả các lợi ích thu được (nếu có) từ việc khai thác thương mại các kết quả thực hiện theo quy định pháp luật và các thỏa thuận khác (nếu có);

q) Có trách nhiệm trực tiếp hoặc tham gia triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo yêu cầu của Bên A hoặc tổ chức, cá nhân được Bên A giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả thực hiện;

r) Thực hiện bảo mật các kết quả thực hiện theo quy định về bảo vệ bí mật của nhà nước;

Điều 5. Chấm dứt Hợp đồng

Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:

1. Nhiệm vụ đã kết thúc và được nghiệm thu.
2. Có căn cứ để khẳng định việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ là không cần thiết và hai bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn.
3. Bên B bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
4. Bên B không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu theo quy định pháp luật.
5. Bên A vi phạm một trong các điều kiện dẫn đến việc nhiệm vụ không thể tiếp tục thực hiện do:

a) Không cấp đủ kinh phí theo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được duyệt mà không có lý do chính đáng;

b) Không kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Bên B theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Xử lý tài chính khi chấm dứt Hợp đồng

1. Đối với nhiệm vụ đã kết thúc và được nghiệm thu:

a) Nhiệm vụ đã kết thúc và đánh giá nghiệm thu từ mức “Đạt” trở lên thì Bên A thanh toán đầy đủ kinh phí cho Bên B theo quy định tại Hợp đồng này.

b) Nhiệm vụ đã kết thúc, nhưng nghiệm thu mức “không đạt” thì Bên B có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số kinh phí ngân sách nhà nước đã cấp nhưng chưa sử dụng. Bên B nộp hoàn trả ngân sách nhà nước⁽⁸⁾ tổng kinh phí ngân sách nhà nước đã sử dụng cho nhiệm vụ nếu do lỗi khách quan hoặc⁽⁹⁾ tổng kinh phí ngân sách nhà nước đã sử dụng cho nhiệm vụ nếu do lỗi chủ quan.

2. Đối với nhiệm vụ chấm dứt khi có căn cứ khẳng định không còn nhu cầu thực hiện:

a) Trường hợp nhiệm vụ chấm dứt khi có căn cứ khẳng định không còn nhu cầu thực hiện thì hai bên cùng nhau xác định khối lượng công việc Bên B đã thực hiện để làm căn cứ thanh toán số kinh phí Bên B đã sử dụng nhằm thực hiện Đề tài và thu hồi số kinh phí còn lại đã cấp cho Bên B.

b) Trường hợp hai bên thoả thuận ký Hợp đồng mới để thay thế và kết quả nghiên cứu của Hợp đồng cũ là một bộ phận cấu thành kết quả nghiên cứu của Hợp đồng mới thì số kinh phí đã cấp cho Hợp đồng cũ được tính vào kinh phí cấp cho Hợp đồng mới và được tiếp tục thực hiện với Hợp đồng mới.

3. Đối với nhiệm vụ bị đình chỉ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc Hợp đồng bị chấm dứt do Bên B không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ theo quy định pháp luật thì Bên B có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số kinh phí ngân sách nhà nước đã được cấp nhưng chưa sử dụng. Bên B nộp hoàn trả ngân sách nhà nước⁽¹⁰⁾ tổng kinh phí ngân sách nhà nước đã sử dụng cho nhiệm vụ nếu do lỗi khách quan hoặc⁽¹¹⁾ tổng kinh phí ngân sách nhà nước đã sử dụng cho nhiệm vụ nếu do lỗi chủ quan.

4. Đối với nhiệm vụ không hoàn thành do lỗi của Bên A dẫn đến việc chấm dứt Hợp đồng thì Bên B không phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng để thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn phải thực hiện việc quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Xử lý tài sản khi chấm dứt Hợp đồng¹²

^{(8),(9),(10)} Các bên xác định mức bồi hoàn căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành về mức xử lý trách nhiệm đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ không hoàn thành.

⁽¹¹⁾ Bỏ nội dung này đối với Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm không có tài sản nào được mua sắm bằng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.

1. Khi chấm dứt Hợp đồng, việc xử lý tài sản được mua sắm hoặc được hình thành bằng ngân sách nhà nước cấp cho nhiệm vụ được thực hiện theo quy định pháp luật.

2. Các sản phẩm vật chất của nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước: Nguồn thu khi các sản phẩm này được tiêu thụ trên thị trường sau khi trừ các khoản chi phí cần thiết, hợp lệ, được phân chia theo quy định pháp luật.

Điều 8. Điều khoản chung

1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu một trong hai bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hoặc có căn cứ để chấm dứt thực hiện Hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia ít nhất là 15 ngày làm việc trước khi tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt thực hiện Hợp đồng, xác định trách nhiệm của mỗi bên và hình thức xử lý. Các sửa đổi, bổ sung (nếu có) phải lập thành văn bản có đầy đủ chữ ký của các bên và được coi là bộ phận của Hợp đồng và là căn cứ để nghiệm thu kết quả của nhiệm vụ.

2. Khi một trong hai bên gặp phải trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc không thể hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận trong Hợp đồng thì có trách nhiệm thông báo cho Bên kia trong 10 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Hai bên có trách nhiệm phối hợp xác định nguyên nhân và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng và có trách nhiệm hợp tác giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Bên vi phạm các cam kết trong Hợp đồng phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

4. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng do các bên thương lượng hoà giải để giải quyết. Trường hợp không hoà giải được thì một trong hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Trọng tài để giải quyết (hoặc khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự)¹³.

Điều 9. Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày..... Hợp đồng này được lập thành bản và có giá trị như nhau, mỗi Bên giữbản./.

BÊN A

(Bên đặt hàng)

(Chữ ký, ghi rõ họ và tên
và đóng dấu)

BÊN B

(Bên nhận đặt hàng)

(Chữ ký, ghi rõ họ và tên
và đóng dấu – nếu có)

Chữ nhiệm

Họ và tên:.....

¹³ Các bên thỏa thuận và chỉ ghi trong Hợp đồng một hình thức giải quyết là Trọng tài hoặc Tòa án.

